

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1212/2535

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย เสี่ยงม สพาน สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 18, มาตรา 296, มาตรา ตาราง 2

คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยเป็นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยก
กระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296
วรรคสอง ต้องทำเป็นคำร้องและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (3) เป็นคำคำร้องเป็นเงิน 20 บาท และข้อ (7)
เป็นคำคำสั่งเป็นเงิน 50 บาท ด้วย โดยต้องชำระเมื่อยื่นคำขอเท่านั้นต่อศาล
จำเลยยื่นคำขอดังกล่าวโดยมิได้ชำระค่าธรรมเนียมในขณะที่ยื่นคำขอ จึงเป็นคำขอที่
ไม่ชอบศาลไม่รับคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลย คำขอคัดค้านการขาย
ทอดตลาดของจำเลยมิใช่คำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ จึงมิใช่คำคู่ความตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) ศาลจะสั่งคืนคำขอให้จำเลยไป
ชำระค่าธรรมเนียมเสียให้ถูกต้องตามมาตรา 18 ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำนวน
4,896,869.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 4,532,999 บาท
นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ยึด

ที่ดินจำนองโฉนดเลขที่ 66989 และ 66990 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองเป็นเงิน 2,520,000 บาท

จำเลยยื่นคำขอคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 แปลงในราคา 2,520,000 บาทต่ำกว่าในราคาประเมินซึ่งเจ้าพนักงานได้ประเมิน ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งในคำขอคัดค้านดังกล่าวว่า ไม่รับคำขอคัดค้านฉบับนี้เพราะต้องทำเป็นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยเป็นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งคำขอดังกล่าวต้องทำเป็นคำร้องต่อศาลและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (3) เป็นคำร้องเป็นเงิน 20 บาท และข้อ (7) เป็นค่าคำสั่งเป็นเงิน 50 บาท ด้วยโดยต้องชำระเมื่อยื่นคำขอเช่นนั้นต่อศาล เมื่อจำเลยยื่นคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดโดยมิได้ชำระค่าธรรมเนียมในขณะที่ยื่นคำขอจึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ศาลชอบที่จะไม่รับคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลย ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อจำเลยนำคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดยื่นต่อศาลชั้นต้นโดยยังมีได้ชำระค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้คืนค่าคู่ความแก่จำเลย เพื่อให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน

ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรนั้นเห็นว่า คำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยมิใช่คำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ จึงมิใช่คำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) ซึ่งศาลจะต้องคืนให้จำเลยไปชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา 18 หากแต่เป็นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการใดอย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในภาค 4 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำขอซึ่งมีผลเท่ากับยกคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยนั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>